57660_2024-12-04 10:41:34

强制执行申请书

申请人：巨东，男，1971 年 10 月 19 日出生，汉族，住重庆市大渡口区基建村 62 号附 3 号，公民身份号码 513025197110193598。

委托代理人：康扬会，联系电话：13036310822。

委托代理人：袁星雨，联系电话：13368105783。

被执行人：尹海波，男，1968 年 3 月 3 日出生，汉族，住重庆市大渡口区兴盛路 261 号 11 幢 3-1，公民身份号码 512928196803034672，联系电话 13452227767、13368148777。

请求事项：

一、请求贵院依法执行已生效的(2023)渝 0104 民初 2679 号民事判决书：

1. 被执行人尹海波向申请人巨东归还借款本金 70000 元并支付利息（以借款本金 70000 元为基数，从 2019 年 3 月 6 日至 2020 年 8 月 19 日按照月利率 1.283%计算，从 2020 年 8 月 20 日至本息付清时止按照年利率 14.6%计算），暂计至申请日为 114836.75 元；（70000 元×1.283%×17.5 月＋70000 元×14.6%×1040 /365 年=44836.75 元，70000 元+44836.75 元=114836.75 元）

2. 被执行人尹海波向申请人巨东支付律师费 5000 元；

3. 被执行人尹海波向申请人巨东支付案件受理费 1252 元；（1、2、3 项暂计 121088.75 元）

4. 加倍支付迟延履行期间的债务利息。

二、本案评估费、拍卖费、法院执行费等相关费用由被执行人承担。

事实和理由：

申请人与被执行人民间借贷纠纷一案，经重庆市大渡口区人民法院于 2023 年 5 月 25 日作出(2023)渝 0104 民初 2679 号民事判决，被申请人拒不遵照判决履行，申请人为维护自身权益，特请求贵院依法强制执行前述生效法律文书，望请准许。

此致

重庆市大渡口区人民法院

申请人：巨东

二〇二三年六月二十六日

57660_2024-12-04 10:41:34

57660_2024-12-04 10:41:34

重庆市大渡口区人民法院

民事判决书

(2023)渝0104民初2679号

原告：巨东，男，1971年10月19日出生，汉族，住重庆市大渡口区基建村62号附3号，公民身份号码513025197110193598。

委托诉讼代理人：康扬会，重庆华代律师事务所律师。

委托诉讼代理人：袁星雨，重庆华代律师事务所实习律师。

被告：尹海波，男，1968年3月3日出生，汉族，住重庆市大渡口区兴盛路261号11幢3-1，公民身份号码512928196803034672。

原告巨东诉被告尹海波民间借贷纠纷一案，本院于2023年4月10日受理后，依法由审判员刘进独任审判，适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告巨东的委托诉讼代理人康扬会、袁星雨到庭参加诉讼，被告尹海波经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案经缺席审理，现已审理终结。

原告巨东向本院提出诉讼请求：1.判令被告向原告偿还借款70000元并支付约定利息，利息按月1.283%计，从借款之日2019年3月6日计算至借款还清之日止；2.本案的诉讼费、保全费、

57660_2024-12-04 10:41:34

57660_2024-12-04 10:41:34

律师费等合理费用由被告承担。事实和理由：原告于2019年3月6日向被告出借款项10万元并出具借条。2022年1月28日被告向原告重新出具了借条，借条中明确被告于2021年8月还款3万元，借款金额变更为7万元，以前出具的10万元借条作废，同时借条约定了借款月利率1.283%，自借款之日起计算利息，未约定还款日期，如产生纠纷被告自愿承担诉讼费、律师费、保全费、交通费、误工费。后经原告多次要求还款，被告至今未按照借条约定向原告偿还借款本息。

被告尹海波未到庭参加诉讼，亦未作答辩。

本院经审理认定事实如下：被告尹海波于2022年1月28日向原告巨东出具《借条》，主要载明：因开厂资金周转，今借到巨东70000元，双方约定，自借款之日起，按月息1.283%计算，2019年3月6已经通过转账收到。本人于2021年8月还款30000元，以前出具十万元借条作废。通过友好协商，后续余款不限定还款期限，但如果产生纠纷，本人承担因此产生的所有费用（包括诉讼费、律师费、保全费、交通费、误工费）。被告尹海波至今未向原告巨东归还借款本金70000元，也未支付相应的利息。

另查明，原告巨东为实现本案债权产生律师费5000元。

再查明，本案起诉时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率为3.65%。

上述事实，有原告的陈述及其提交的借条、银行卡转账凭证、律师费发票等在卷为凭，足以认定。

本院认为，依法成立的合同受法律保护，各方当事人均应按

57660_2024-12-04 10:41:34

57660_2024-12-04 10:41:35

合同约定履行各自的义务。根据本案认定的事实，原告巨东共计向被告尹海波出借100000元，原告巨东与被告尹海波之间已形成民间借贷关系，被告尹海波应按约定履行自己的还款义务。后被告尹海波只归还了30000元借款，至今仍剩余70000元未予以归还，其行为已构成违约，应当继续履行归还借款本金70000元并承担相应的违约责任，故本院对于原告巨东要求尹海波返还借款本金70000元，并支付利息（以借款本金70000元为基数，从2019年3月6日至2020年8月19日按照月利率1.283%计算，从2020年8月20日至本息付清时止按照本案起诉时全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率3.65%的四倍即年利率14.6%计算）和律师费5000元的主张于法有据，本院依法予以支持，对于利息超出法定上限部分，本院不予支持。

被告尹海波经本院传票传唤，无正当理由未到庭参加诉讼，本院依法缺席判决。综上，依照《中华人民共和国民法典法》第四百六十五条、第五百零九条、第六百六十七条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十五条、第二十八条、第三十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第六十八条、第一百三十七条、第一百四十七条规定，判决如下：

一、被告尹海波于本判决生效后三日内向原告巨东归还借款本金70000元并支付利息（以借款本金70000元为基数，从2019年3月6日至2020年8月19日按照月利率1.283%计算，从2020年8月20日至本息付清时止按照年利率14.6%计算）；

57660_2024-12-04 10:41:35

57660_2024-12-04 10:41:35

二、被告尹海波于本判决生效后三日内向原告巨东支付律师费5000元；

三、驳回原告巨东的其他诉讼请求。

如果被告尹海波未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费减半收取1252元（原告巨东已预交），由被告尹海波负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第五中级人民法院。

审 判 员 刘 进

二〇二三年五月二十五日

本件与原件核对无异

法官助理 夏 伟

书 记 员 李国茜

57660_2024-12-04 10:41:35

57660_2024-12-04 10:41:35

重庆市大渡口区人民法院

立案受理通知书

(2023)渝0104执1809号

巨东：

你（单位）与尹海波 借款合同纠纷一案的申请执行书及生效法律文书已收悉。经审查，申请执行符合法定受理条件，本院决定立案执行，并将有关事项通知如下：

一、申请执行人有权行使法律赋予的权利，履行法定义务，向本院提供所了解的被执行人的联系方式、财产线索。

二、申请执行人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》等相关规定委托代理人代为参与执行程序。

申请执行人委托代理人代为参与执行程序的，必须向本院提交由申请执行人签名或者盖章的授权委托书。授权委托书必须记明委托事项和权限。

代理人代为承认、放弃、变更执行请求，进行执行和解，提起执行异议或复议，领取执行案款的，必须有申请执行人的特别授权。

诉讼联络人：车玲　　联系电话：023-68900839

公众服务网

重庆市大渡口区人民法院

二〇二三年七月十三日

57660_2024-12-04 10:41:35

57660_2024-12-04 10:41:36

电话记录

时　间：2023 年 9 月 1 日

地　点：重庆市大渡口区人民法院

通话人：邓婵

受话人：康扬会

被叫电话：13036310822

？：你好，我是重庆市大渡口区人民法院执行局工作人员，请问你是与尹海波借款合同纠纷一案的申请执行人代理人吗？

康：是的。

？：我是你申请执行该案的承办人，今天和你通话是告知你该案件执行的相关情况，在执行过程中，我们查询了被执行人的银行存款、车辆、土地、房屋等，未发现被执行人有可供执行的财产，进行了传统调查，将被执行人纳入限高失信，你是否还能提供财产线索？

康：不能。

？：你是否能提供被执行人下落？

康：不能。

？：依照《最高人民法院关于<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第五百一十七条第一款的规定，如果被执行人无可供执行财产，本院将依法终结本次执行程序，如果以后发现被执行人有可供执行的财产线索，可以申请恢复执行，你听清楚没有？

康：听清楚了。

？：你是否还有补充？

康：没有。

？：挂机。

57660_2024-12-04 10:41:36

57660_2024-12-04 10:41:36

重庆市大渡口区人民法院

执行通知书

(2023)渝0104执1809号

尹海波：

巨东与你借款合同纠纷一案，重庆市大渡口区人民法院2023年05月25日作出的(2023)渝0104民初2679号判决书已经发生法律效力。因你未按照上述法律文书规定的期限履行该法律文书确定的义务，申请执行人巨东已申请强制执行，本院已于2023年07月13日依法立案执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十七条、第二百六十条的规定，责令你在自本通知书送达之日起7日内履行下列义务：

向巨东支付121088.75元以及迟延履行期间加倍债务利息，负担申请执行费1716元。

逾期不履行，本院将依法强制执行，强制执行中可能采取搜查、查封、扣押、冻结、划拨存款、拍卖、变卖财产、限制人身自由、限制高消费、罚款、公开曝光、信用惩戒等措施。

特此通知。

57660_2024-12-04 10:41:36

57660_2024-12-04 10:41:36

执行员：潘萍，石寂　　联系方式：02368901809

二〇二三年七月十七日

户名：重庆市大渡口区人民法院

账号：500011038000595555555529075

开户行：建行重庆大渡口建设支行

风险提示：

根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条的规定，被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有下列情形之一的，人民法院应当将其纳入失信被执行人名单，依法对其进行信用惩戒：

（一）有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的；

（二）以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的；

（三）以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的；

（四）违反财产报告制度的；

（五）违反限制消费令的；

（六）无正当理由拒不履行执行和解协议的。

57660_2024-12-04 10:41:36

57660_2024-12-04 10:41:36

重庆市大渡口区人民法院
报告财产令

(2023)渝0104执1809号

尹海波：

巨东与尹海波借款合同纠纷一案。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十八条，责令你在收到此令后三日内，如实向本院报告当前以及收到执行通知之日前一年的财产情况。执行中，如果财产状况发生变动，应当自财产变动之日起十日内向本院补充报告。

拒绝报告或者虚假报告，本院将根据情节轻重采取罚款、拘留等措施。

此令

二〇二三年七月十七日

本院地址：重庆市大渡口区钢花路29号 邮箱：400080

联系人：潘萍，石寂　　联系电话：023-68901309

57660_2024-12-04 10:41:36

57660_2024-12-04 10:41:36

被执行人财产申报表

重庆市大渡口区人民法院：

根据你院(2023)渝0104执1809号报告财产令，被执行人尹海波现向你院申报财产如下：

被执行人基本情况	证件号（身份证或组织机构代码证等）	
	住址（或住所）	
	联系电话	
当前财产情况	现金、银行存款、收入等	
	不动产（土地使用权、房屋等）	
	动产（交通运输工具、机器设备、产品、原材料等）	
	财产性权益（债权、股权、股票、债券、投资权益、基金份额、知识产权等）	
	其他财产情况	
一年内财产变动情况		

被执行人（签名或者盖章）

二〇二三年七月十七日

57660_2024-12-04 10:41:36

57660_2024-12-04 10:41:36

被执行人（签名或者盖章）

二〇二三年七月十七日

57660_2024-12-04 10:41:36

57660_2024-12-04 10:41:37





57660_2024-12-04 10:41:37

57660_2024-12-04 10:41:37

授权委托书

委托人：巨东，生于1971年10月19日；

住重庆市大渡口区茄果村61号附3号，

身份证号：513025197110193598联系电话：_____。

受托人：康均会、袁星雨（实习）重庆华代律师事务所律师，地址重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号天安数码城2幢14楼。联系电话13036310822、~~18883501168~~ 13368105783。

委托事项及权限：

委托人因与尹海波民间借贷纠纷一案，特委托重庆华代律师事务所康均会、袁星雨（实习）律师为该案执行阶段代理人。

代理权限为以下第（一）项：

一、一般代理；

二、特别授权：代为承认、变更、放弃诉讼请求，提出反诉，进行调解、和解、代为执行、其它_____。

委托人（章）：巨东

2023年6月25日

57660_2024-12-04 10:41:37

57660_2024-12-04 10:41:37

重庆华代律师事务所
CHONGQING HUADAI LAW FIRM

重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号天安数码城1期2栋1002、1003号
电话（Tel）：023-68902902　　传真（Fax）：023-68902902
邮编（P.C）：400084　　电子邮箱（Email）：2728672155@qq.com

重庆华代律师事务所　函

渝华代【2023】第___号

重庆市大渡口区人民法院：

贵院受理 巨东 与 尹海波 民间借贷纠纷一案，我所接受原告 巨东 的委托，指派 康扬会、袁星雨（实习） 律师为该案 执行 阶段的代理人。

特此函告

重庆华代律师事务所

二〇二三年六月二十五日

附：

代理律师姓名：康扬会　　联系电话：13036310822

代理律师姓名：袁星雨　　联系电话：~~18883301168~~ 13368105783

法律文书送达地址：重庆市大渡口区春晖路街道天安数码城2栋14楼。

57660_2024-12-04 10:41:37

57660_2024-12-04 10:41:38

执业机构 重庆华代律师事务所

执业证类别 专职律师

执业证号 15001200511290327

法律职业资格或律师资格证号 A20035001060386

发证机关 重庆市司法局

发证日期 2005 年 1月 15日



持 证 人 康扬会

性 别 女

身份证号 510228197910317402

律师年度考核备案

考核年度	2021年度
考核结果	称职
备案机关	重庆市大渡口区司法局 专用章 律师年度考核备案
备案日期	下一年度考核备案时间为2023年5月31日前

律师年度考核备案

考核年度	2022年度
考核结果	优秀
备案机关	重庆市大渡口区司法局 专用章 律师年度考核备案
备案日期	下一年度考核备案时间为2024年5月31日前

重庆市大渡口区人民法院 档案复印件 2024-12-4

57660_2024-12-04 10:41:38

57660_2024-12-04 10:41:38



中华全国律师协会
ALL CHINA LAWYERS ASSOCIATION

持此证件者不得以
律师名义独自承办律师业务

证号：567923032210194

中华全国律师协会印制

律师事务所名称 重庆华代律师事务所

发证机关 重庆市律师协会

发证日期 2023年03月21日

有效日期 2026年03月21日



持证人 程宝丽

性别 女 出生日期 1998年08月11日

身份证号码 500237199905100381

57660_2024-12-04 10:41:38

57660_2024-12-04 10:41:38

送达地址确认书

<table>
<tr><td>案号</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>案由</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>告知事项</td><td colspan="4">1．为便于当事人及时收到人民法院诉讼文书，保证诉讼程序顺利进行，当事人应当如实提供确切的送达地址。
2．如果提供的地址不确切，或不及时告知变更后的地址，使诉讼文书无法送达或未及时送达，当事人将自行承担由此可能产生的法律后果。
3．为提高送达效率，法院可以采用传真、电子邮件等方式送达诉讼文书，但判决书、裁定书、调解书除外。以发送方设备显示发送成功视为送达。
4．确认的送达地址适用于一审、二审、再审审查、执行程序。如果送达地址有变更，应当及时书面告知人民法院变更后的送达地址。
5．有关送达的法律规定，见本确认书后页。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">送达地址及方式</td><td>指定签收人</td><td colspan="3">袁星雨</td></tr>
<tr><td>证件类型</td><td>居民身份证</td><td>证件号码</td><td>500237199905100384</td></tr>
<tr><td>确认送达地址</td><td colspan="3">重庆市大渡口区春晖路街道天安数码城 2 栋 14 楼</td></tr>
<tr><td>是否接受电子送达</td><td colspan="3">☑是 □否
☑手机号码：13368105783
□传真号码：
□电子邮件地址：</td></tr>
<tr><td>手机号码</td><td>13368105783</td><td>邮编</td><td></td></tr>
<tr><td>其他联系方式</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>受送达人确认</td><td colspan="4">我已阅读（听明白）本确认书的告知事项，提供了上栏送达地址，确认了上栏送达方式，并保证所提供的送达地址各项内容是正确的、有效的。如在诉讼过程中送达地址发生变化，将及时通知法院。

受送达人：

年　　月　　日</td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>法院工作人员签名</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

57660_2024-12-04 10:41:38

57660_2024-12-04 10:41:38

当事人银行结算账户确认书

案号		
案由		
告知事项	1.方便于当事人及时收到人民法院案款，当事人应当如实提供确切的银行结算账户； 2.本确认书所称案款指诉讼费用、执行款、调解款等涉案款项； 3.如果提供的银行结算账户不确切，或不及时告知变更后的银行结算账户，致使案款无法退还或发放，当事人将自行承担由此可能产生的法律后果； 4.为提高案款退还或发放效率，当事人确认的银行结算账户为本院向其退还或发放案款的银行结算账户，本院向其退还或发放案款的金额以汇入其银行结算账户的具体金额为准。当事人银行结算账户确认书和本院向其账户汇入案款的银行凭证构成其收案款手续，与其向本院出具的领款凭证具有同等法律效力。财务制度另有规定的，依照其规定。 5.当事人确认的银行结算账户适用于一审、二审、再审审查、执行程序。如果当事人银行结算账户确认后需变更的，应当及时书面告知正在办理案件的人民法院并重新确认变更后的银行结算账户。	
当事人银行账户信息	户名	巨东
	收款账号（非定期及存折）	6225880235747723
	开户银行（具体网点）	招商银行重庆观音桥支行
	手机号码	13617624394
	邮政编码	
	其他联系方式	
当事人确认	我已阅读（听明白）本确认书的告知事项，提供了上栏银行结算账户，确认了上栏银行结算账户，并保证所提供的银行结算账户各项内容是正确的，如在诉讼、执行过程银行结算账户发生变更，将及时书面告知法院。 当事人： 20　　年　　月　　日	

57660_2024-12-04 10:41:38

57660_2024-12-04 10:41:38

重庆市大渡口区人民法院
现场调查笔录

（2023）渝0104执1809号

时间：2023年8月31日

地点：重庆市大渡口区

询问人：潘萍　　记录人：邓婵

被询问人（姓名）：周老师

被执行人住所地：重庆市大渡口区兴盛路261号11幢3-1

被询问人与被执行人关系：物业工作人员

问：我们是重庆市大渡口区人民法院工作人员（出示证件），因重庆市大渡口区人民法院（2023）渝0104执1809号一案，现调查被执行人尹海波（512928196803034672）的情况，望配合。你是否知道被执行人尹海波？

答：不知道，这户人家不姓尹.

问：被执行人是否在此居住（或办公）？如未在在此居住（或办公），是否知道现居住地（办公地址）？

答：不知道

问：你是否知晓被执行人财产状况？

答：不知道

问：你还有无补充？

答：无

以上笔录已阅，若无误，请签名确认。

周老师不愿签字.

57660_2024-12-04 10:41:38

57660_2024-12-04 10:41:38

重庆市大渡口区人民法院

协助执行通知书

(2023)渝0104执1809号

重庆车管所一分所：

巨东与尹海波借款合同纠纷一案，因被执行人未履行生效法律文书确定的义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十条、第二百五十一条之规定，请协助执行以下事项：

查封被执行人尹海波名下车牌号为渝AJ9696的车一辆，查封期限为两年。

附：(2023)渝0104执1809号裁定书

二〇二三年八月二十一日

联系人：潘萍　　联系电话：023-68929704

本院地址：重庆市大渡口区钢花路29号

57660_2024-12-04 10:41:38

57660_2024-12-04 10:41:39

重庆市大渡口区人民法院

机动车查封回执单

业务流水号： 

业务种类：机动车查封

所 有 人：尹海波

中文品牌：丰田牌

车辆型号：TV7250V3S

车辆识别代号：LFMBE22D460056387

号牌种类：小型汽车

号牌号码：渝AJ9696

档案编号：

受理时间：2023-09-01 15:16:17

经 办 人：孙海运

57660_2024-12-04 10:41:39

57660_2024-12-04 10:41:39

重庆市大渡口区人民法院

传票（存根）

案号	(2023)渝0104执1809号
案由	借款合同纠纷
被传唤人	尹海波
住所	重庆市大渡口区兴盛路261号11幢3-1
传唤事由	调查询问
应到时间	2023年7月25日上午10:00
应到处所	重庆市大渡口区人民法院诉讼服务大厅执行监督处
备考	

重庆市大渡口区人民法院

二〇二三年七月十七日

本联存卷

57660_2024-12-04 10:41:39

57660_2024-12-04 10:41:39

重庆市大渡口区人民法院

传票

案号	(2023)渝0104执1809号
案由	借款合同纠纷
被传唤人	尹海波
住所	重庆市大渡口区兴盛路261号11幢3-1
传唤事由	调查询问
应到时间	2023年7月25日上午10:00
应到处所	重庆市大渡口区人民法院诉讼服务大厅执行监督处

注意事项：

1. 被传唤人必须准时到达应到处所；

2. 本传票由被传唤人携带来院报到；

3. 被传唤人收到传票后，应在送达回证上签名或者盖章。

执行员　潘萍

二〇二三年七月十七日

书记员　石寂

023-68901309

57660_2024-12-04 10:41:39

57660_2024-12-04 10:41:40

重庆市大渡口区人民法院

限制高消费令

(2023)渝0104执1809号

尹海波：

本院作出的(2023)渝0104民初2679号判决书已发生法律效力。由于你未履行生效法律文书所确定的义务，现责令你：

1、乘坐交通工具时，不得选择飞机、列车软卧、G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位、轮船二等以上舱位；

2、不得在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；

3、不得购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；

4、不得租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；

5、不得购买非经营必需车辆；

6、不得旅游、度假；

7、不得让子女就读高收费私立学校；

8、不得支付高额保费购买保险理财产品；

9、不得有其他非生活和工作必需的消费行为。

57660_2024-12-04 10:41:40

57660_2024-12-04 10:41:40

对违反上述禁令的，视为你有履行能力而有意逃避债务，一经发现或经举报查实，除查封、扣押你的有关财产外，对你依法予以罚款、拘留，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

本令自送达之日起生效，至生效法律文书确定的义务全部履行完毕时止。

重庆市大渡口区人民法院

二〇二三年七月十七日

57660_2024-12-04 10:41:40

57660_2024-12-04 10:41:40

重庆市大渡口区人民法院

执行决定书

(2023)渝0104执1809号

本院在执行申请执行人巨东与被执行人尹海波借款合同纠纷一案中查明，被执行人尹海波无正当理由拒不履行法律生效文书所确定的法律义务。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十五条、《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条第（一）项的规定，决定如下：

将被执行人尹海波纳入失信被执行人名单。

本决定自作出之日起生效。

重庆市大渡口区人民法院

二〇二三年七月十七日

57660_2024-12-04 10:41:40

57660_2024-12-04 10:41:40

重庆市大渡口区人民法院

执行裁定书

(2023)渝0104执1809号

申请执行人：巨东，男，汉族，1971年10月19日出生，住重庆市大渡口区基建村62号附3号，公民身份号码：513025197110193598。

被执行人：尹海波，男，汉族，1968年3月3日出生，住重庆市大渡口区兴盛路261号11幢3-1，公民身份号码：512928196803034672。

本院在执行巨东与尹海波借款合同纠纷一案中，经查，因被执行人未履行生效法律文书确定的义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十九条、第二百五十条、第二百五十一条、第二百五十二条之规定，请协助执行以下事项：

冻结，划拨被执行人尹海波存款122804.75元，或查封、扣押相应价值财产。

57660_2024-12-04 10:41:40

57660_2024-12-04 10:41:40

本裁定立即执行。

审　判　员　廖光洁

二〇二三年八月九日

法官助理　潘　萍

书　记　员　邓　婵

57660_2024-12-04 10:41:40

57660_2024-12-04 10:41:40

重庆市大渡口区人民法院

执行裁定书

（2023）渝0104执1809号

申请执行人：巨东，男，汉族，1971年10月19日出生，住重庆市大渡口区基建村62号附3号，公民身份号码：513025197110193598。

被执行人：尹海波，男，汉族，1968年3月3日出生，住重庆市大渡口区兴盛路261号11幢3-1，公民身份号码：512928196803034672。

关于申请执行人巨东与被执行人尹海波借款合同纠纷一案中，本院作出的(2023)渝0104民初2679号民事判决书显示：“一、被告尹海波于本判决生效后三日内向原告巨东归还借款本金70000元并支付利息（以借款本金70000元为基数，从2019年3月6日至2020年8月19日按照月利率1.283%计算，从2020年8月20日至本息付清时止按照年利率14.6%计算）；二、被告尹海波于本判决生效后三日内向原告巨东支付律师费5000元；三、驳回原告巨东的其他诉讼请求。如果被告尹海波未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼

57660_2024-12-04 10:41:40

57660_2024-12-04 10:41:41

法》第二百六十条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费减半收取1252元（原告巨东已预交），由被告尹海波负担。”民事判决书发生法律效力后，申请执行人向本院申请强制执行，本院依法立案执行。

本案在执行过程中，已经向被执行人发出执行通知书及报告财产令，责令其履行生效法律文书所确定的义务。依法查询了被执行人的银行存款、房屋、车辆、工商投资等财产情况，并依法进行了传统调查。执行中查明，被执行人尹海波名下有牌照为渝AJ9696的丰田牌小型汽车一辆，本院依法进行了查封，因该车辆未被扣押，本院无法处置。（如需续查封申请人应当在查封期限届满前30日向本院申请续查封）除此之外，未发现被执行人有任何可供执行的财产。上述情况已告知申请执行人，并征求其意见，其同意终结本次执行程序。截止2023年9月4日，申请执行人申请执行的债权全部未受偿。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十七条的规定，裁定如下：

终结本次执行程序。

对申请执行人尚未实现的债权，应由被执行人继续清偿，被执行人有履行能力或者其他条件成就的，申请执行人可持原生效

57660_2024-12-04 10:41:41

57660_2024-12-04 10:41:41

法律文书及本裁定，向本院再次申请执行。再次申请不受申请执行时效期间的限制。

本裁定送达后立即生效。

审　判　长　刘洪波

审　判　员　郑宇鸣

审　判　员　廖光洁

重庆市大渡口区人民法院

二〇二二年九月四日

法官助理　潘　萍

书　记　员　邓　婵

57660_2024-12-04 10:41:41

57660 2024-12-04 10:41:41

重庆市大渡口区人民法院结案审批

标题	(2023)渝0104执1809号结案审批		
案号	(2023)渝0104执1809号	申请日期	2023-09-04
立案日期	2023-07-13	适用程序	
立案案由	借款合同纠纷		
当事人	申请执行人 巨东 被执行人 尹海波		
案件来源	申请执行人申请	执行依据	人民法院作出具有执行内容的民事案件生效判决书
依据文书编号	(2023)渝0104民初2679号	委托法院	
依据机关	重庆市大渡口区人民法院	原执行法院	重庆市大渡口区人民法院
申请执行标的(元)	121088.750000		
承办人	廖光洁	书记员	邓婵
已用措施	案件财产情况 总对总查询 传唤 执行通知 约谈		
办理情况			
结案方式	终结本次执行程序	结案标的(元)	122804.75
执行费(元)	1716.00	实际到位标的(元)	0.00
报结日期	2023-09-04		
结案案由	借款合同纠纷		
拟稿人发起申请意见	该案拟终结本次执行程序，呈领导审批结案。 潘萍 2023年09月04日		
处长审批意见			
局长审批意见	同意。 全斗成 2023年09月04日		
案件评查意见			
分管院长审批意见			

2024-12-04 10:41:41

57660_2024-12-04 10:41:42

重庆市大渡口区人民法院

结案通知书

(2023)渝0104执1809号

巨东：

申请执行人巨东与被执行人尹海波借款合同纠纷一案，重庆市大渡口区人民法院作出的(2023)渝0104民初2679号判决书已发生法律效力。被执行人尹海波逾期未履行该法律文书确定的义务，申请执行人巨东向本院申请执行，请求被执行人偿还121088.75元，本院依法受理。

本案在执行过程中，已经向被执行人发出执行通知书及报告财产令，责令其履行生效法律文书所确定的义务。依法查询了被执行人的银行存款、房屋、车辆、工商投资等财产情况，并依法进行了传统调查。执行中查明，被执行人尹海波名下有牌照为渝AJ9696的丰田牌小型汽车一辆，本院依法进行了查封，因该车辆未被扣押，本院无法处置。（如需续查封申请人应当在查封期限届满前30日向本院申请续查封）除此之外，未发现被执行人有任何可供执行的财产。上述情况已告知申请执行人，并征求其意见，其同意终结本次执行程序。截止2023年9月4日，申请

57660_2024-12-04 10:41:42

57660_2024-12-04 10:41:42

执行人申请执行的债权全部未受偿。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十七条的规定，现通知如下：

本院(2023)渝0104执1809号执行案件终结本次执行程序，于2023年9月4日结案。

重庆市大渡口区人民法院

二〇二三年九月四日

57660_2024-12-04 10:41:42

57660_2024-12-04 10:41:42

重庆市大渡口区人民法院

执行结案报告

(2023)渝0104执1809号

一、当事人基本情况

申请执行人：巨东，男，汉族，1971年10月19日出生，住重庆市大渡口区基建村62号附3号，公民身份号码：513025197110193598。

被执行人：尹海波，男，汉族，1968年3月3日出生，住重庆市大渡口区兴盛路261号11幢3-1，公民身份号码：512928196803034672。

二、案件由来

申请执行人巨东与被执行人尹海波借款合同纠纷一案，重庆市大渡口区人民法院作出的(2023)渝0104民初2679号判决书已发生法律效力。被执行人尹海波逾期未履行该法律文书确定的义务，申请执行人巨东于2023年07月13日向本院申请执行。

三、执行过程及结果

本案在执行过程中，已经向被执行人发出执行通知书及报

57660_2024-12-04 10:41:42

57660_2024-12-04 10:41:42

告财产令，责令其履行生效法律文书所确定的义务。依法查询了被执行人的银行存款、房屋、车辆、工商投资等财产情况，并依法进行了传统调查。执行中查明，被执行人尹海波名下有牌照为渝 AJ9696 的丰田牌小型汽车一辆，本院依法进行了查封，因该车辆未被扣押，本院无法处置。（如需续查封申请人应当在查封期限届满前 30 日向本院申请续查封）除此之外，未发现被执行人有任何可供执行的财产。上述情况已告知申请执行人，并征求其意见，其同意终结本次执行程序。截止 2023 年 9 月 4 日，申请执行人申请执行的债权全部未受偿。依照《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十七条的规定，本案以终结本次执行程序报结。

特此呈报结案

承办人 廖光洁

二〇二三年九月四日

57660_2024-12-04 10:41:42

57660_2024-12-04 10:41:43

重庆市大渡口区人民法院

送 达 回 证

案　由	借款合同纠纷
案　号	(2023)渝0104执1809号
送达文件	案件受理通知书(申请执行人:巨东)(已盖章)
受送达人	巨东
接收送达信息 受送达人签名或盖章	签收时间：2023-07-13 09:38 签收手机号:13036310822
送达结果	已送达
代收人及代收理由	
备　考	

填发人:　　送达人：印志林

57660_2024-12-04 10:41:43

57660_2024-12-04 10:41:43

重庆市大渡口区人民法院

送 达 回 证

案　由	借款合同纠纷
案　号	(2023)渝0104执1809号
送达文件	案件受理通知书(申请执行人:巨东)(已盖章)
受送达人	巨东
接收送达信息 受送达人签名或盖章	签收时间：2023-07-13 09:38 签收手机号:13036310822
送达结果	已送达
代收人及代收理由	
备　考	

填发人:　　送达人：印志林

57660_2024-12-04 10:41:43

57660_2024-12-04 10:41:43

重庆市大渡口区人民法院

送　达　回　证

案　由	借款合同纠纷
案　号	(2023)渝 0104 执 1809 号
送达文件	执行裁定书（终结本次执行程序用），结案通知书（执行完毕、终本）
受送达人	巨东
接收送达信息 受送达人签名或盖章	签收时间：2023-11-21 18:50 签收手机号:13036310822
送达结果	已送达
代收人及代收理由	
备　考	2023-11-21 17:12 发送电子送达

填发人：　潘萍　　送达人：潘萍

57660_2024-12-04 10:41:43

57660_2024-12-04 10:41:43

重庆市大渡口区人民法院

送　达　回　证

案　由	借款合同纠纷
案　号	(2023)渝0104执1809号
送达文件	（法院依职权）纳入失信被执行人名单决定书，执行通知书(尹海波)，报告财产令(尹海波)，限制高消费令(尹海波)，传票（传唤当事人用）(被执行人:尹海波)
受送达人	尹海波
接收送达信息 受送达人签名或盖章	签收时间：2023-07-25 22:51 签收手机号:13452227767
送达结果	已送达
代收人及代收理由	
备　考	

填发人:　　送达人：潘萍

57660_2024-12-04 10:41:43

57660_2024-12-04 10:41:43

重庆市大渡口区人民法院

送　达　回　证

案　由	借款合同纠纷
案　号	(2023)渝0104执1809号
送达文件	（法院依职权）纳入失信被执行人名单决定书，执行通知书(尹海波)，报告财产令(尹海波)，限制高消费令(尹海波)，传票（传唤当事人用）(被执行人:尹海波)
受送达人	尹海波
接收送达信息 受送达人签名或盖章	签收时间：2023-07-25 22:51 签收手机号:13452227767
送达结果	已送达
代收人及代收理由	
备　考	

填发人:　　送达人：潘萍

57660_2024-12-04 10:41:43